EXCELENTÍSSIMO MINISTRO PRESIDENTE
Luís Roberto Barroso
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Brasília – DF

ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCINE SALGADO CADO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB, entidade de classe de âmbito nacional, que representa servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em âmbito Federal, Estadual e Nacional, com personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 34.166.181/0001-42, endereço eletrônico <cspb@cspb.org.br>, e sede e foro no Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco K, n° 30, Ed. Denasa, 1° Andar, no município de Brasília, Distrito Federal, CEP 70.398-900, onde recebe as intimações vêm, respeitosamente, por seus advogados (**doc. 1**), com fulcro no art. 102, inciso I, alíneas **a** e **p**, e 103, inciso, IX, da Constituição Federal, c/c arts. 1º e 10 da Lei 9.868/1999, e art. 169 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

no desígnio de que essa Corte Maior declare a inconstitucionalidade do Art. 7º, III, da Lei Complementar n° 64/2002, do Estado de Minas Gerais, que cria regra de cálculo discriminatória de concessão de aposentadoria para homens e mulheres servidores públicos, que já aposentaram ou estarão elegíveis perceber aposentadoria proporcional, consoante as razões e motivos jurídicos a seguir expostos.

1. DO CABIMENTO

A Ação Direta de Inconstitucionalidade é a via adequada para impugnar leis e atos normativos estaduais que estejam em desacordo com preceitos da Constituição Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso I, alínea a, da Constituição Federal[1].

2. DA LEGITIMIDADE *AD CAUSAM*

A **CSPB** é entidade de classe de âmbito nacional que representa os servidores públicos civis dos Poderes Executivo Legislativo e Judiciário em âmbito Federal, Estadual e Municipal, sendo constituída exclusivamente por federações sindicais, que por si já representam a categoria profissional dos servidores públicos em âmbito regional ou nacional.

Enquanto Confederação Sindical, a CSPB possui personalidade jurídica de direito privado e está constituída e em **funcionamento desde 30 de julho de 1958**, tendo sido transformada em entidade sindical pela reforma estatuária aprovada por Assembleia Geral do Conselho Representativo em 1990.

Desde então, passou a ser **entidade máxima do terceiro grau no sistema confederativo da categoria a que se refere o art. 8°, III, da Constituição Federal**[2], tendo plena legitimidade para a proposição das ações constitucionais.

No art. 1º de seu Estatuto Social, ainda é definida como '**representante em âmbito nacional, da categoria profissional dos servidores**

---

[1] **Constituição Federal: Art. 102**. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

[2] Constituição Federal: Art. 8° Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

e empregados públicos civis, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional e empresas públicas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis Federal, Estadual e Municipal, constituída exclusivamente por federações sindicais representativas da categoria profissional dos servidores e empregados públicos civis, ocupantes de cargos ou empregos públicos e temporários, que prestam serviços públicos em todas as formas de execução ou contratação'.

Ainda, no mesmo art. 1º, §§ 1º e 5º do referido Estatuto Social, além de prever expressamente a abrangência da Confederação, que possui sedes em todo território nacional, também é prevista a legitimidade da associação para representar seus filiados perante autoridades administrativas e judiciárias, na defesa de seus filiados, inclusive por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Veja-se:

> **Estatuto Social da CSPB:**
>
> Art. 1° (...)
>
> §1º - **A CSPB tem base em todo território nacional**, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco K, n° 30, Brasília-DF, CEP 70399-900 e foro na cidade de Brasília – Distrito Federal, podendo ainda instituir subsedes administrativas, com o princípio objetivo de tornar eficaz a descentralização administrativa e o fortalecimento da organização sindical da categoria profissional representada.
>
> §5° - A CSPB representará perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da categoria profissional dos servidores e empregados públicos civis brasileiros, representados pelas federações sindicais de servidores e empregados públicos, inclusive para impetrar Mandado de Segurança Coletivo**, Ação Direta de Inconstitucionalidade autorizada no art. 103, inciso IX da**

Constituição Federal e outras ações jurídicas que a legislação vigente permitir, objetivando a defesa destes interesses.

Os membros da CSPB são entidades sindicais da categoria de servidores públicos representativa no sistema confederativo. Atualmente, há 36 entidades filiadas à confederação. Algumas também com atuação nacional e outras de alcance estadual ou Municipal. São elas:

1. **FESERV-MG** - Federação dos Servidores Públicos Municipais e Autarquias do estado de Minas Gerais;
2. **FENAPEF** - Federação Nacional dos Policiais Federais;
3. **FESSERGS** - Federação Sindical dos Servidores Públicos no Estado do Rio Grande do Sul;
4. **FETASP/PB** - Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos no Estado da Paraíba;
5. **FEBRAJ** - Federação Brasileira das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos de Ministério Público, Tribunal de Contas, Advocacia Geral, Procuradoria, Defensoria Pública, Serventuário Extrajudicial e do Poder Judiciário;
6. **FESISMERS** - Federação dos Sindicatos de Servidores Municipais do Estado do Rio Grande do Sul;
7. **FESSP/MT** - Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso;
8. **FENASPPEN** - Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários e Policiais Penais;

9. **FESERP/MS** - Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul;

10. **FASDERBRA** - Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos de Estradas de Rodagem do Brasil;

11. **FESSPUMG** - Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Estado de Goiás;

12. **FESEP/RJ** - Federação dos Servidores Públicos Municipais no Estado do Rio de Janeiro;

13. **FESSP/ESP** - Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo;

14. **FESSEP-MG** - Federação Sindical dos Sindicatos de Servidores Públicos Estadual, Autárquico e Regional no Estado de MG;

15. **FEGASP** - Federação Gaúcha dos Servidores Federais;

16. **FASP/RJ** - Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Rio de Janeiro;

17. **FETASP** - Federação Sindical dos Servidores Públicos Federal, Estadual e Municipais no Rio Grande do Norte;

18. **FESIASPE** - Federação dos Sindicatos e Associações de Servidores Públicos em Pernambuco;

19. **FUPESP** - Federação dos Funcionários Públicos Municipais do Estado de São Paulo;

20. **FESP/MG** - Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Minas Gerais;

21. **FETRAMESC** - Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado de Santa Catarina;

22. **FENAJUD** - Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário nos Estados;

23. **FESMEPAR** - Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Paraná;

24. **FESPUMEES** - Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Espírito Santo;

25. **FESPPI** - Federação dos Servidores Públicos do Estado do Piauí;

26. **FESEMPRE** - Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais;

27. **FESPEAP** - Federação das Entidades dos Servidores Públicos do Estado do Amapá;

28. **FETRAB** - Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia**;**

29. **FESPUMEB** - Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia;

30. **FESTMESP** - Federação dos Servidores, Trabalhadores e Funcionários Públicos Municipais do Estado de São Paulo;

31. **FESSERTO** - Federação dos Servidores Públicos no Estado de Tocantins;

32. **FUNSPRO** - Federação Unitária dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Rondônia;

33. **FEPROMESP** - Federação dos Professores das Escolas Públicas Municipais do Estado de São Paulo;

34. **FSPB** - Federação dos Servidores Públicos de Brasília;

35. **FENEPSERH** - Federação Nacional dos Empregados Públicos de Serviços Hospitalares;

36. **FESSPMESE** - Federação dos Servidores Públicos Municipais de Sergipe;

Ou seja, atualmente, são associadas 7 entidades de classe de âmbito nacional, além daquelas distribuídas por 20 (vinte) Unidades da Federação (AP, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RN, RS, SC, SE, SP e TO), presentes tanto nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do País (**doc. 2**).

Como se percebe, não há dúvida acerca da representatividade nacional da CSPB e de que possui legitimidade ativa para propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

3. DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A CSPB traz em seu Estatuto Social, precisamente no art. 2º, que define os seus princípios e finalidades, os seguintes compromissos para com a categoria dos servidores públicos:

> Art. 2º São princípios da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil:
>
> (...)
>
> III – a **defesa** das organizações do sistema confederativo e **dos servidores públicos civis, contra todo ato de discriminação** e práticas antissidicais;
>
> V – a **defesa da valorização do servidor público civil, em âmbito profissional e salarial**, lutando pela implantação de uma política de recursos humanos moderna e justa, compatível com o mercado de

> trabalho, que possibilite o aperfeiçoamento do servidor w sua ascensão dentro de planos de cargos, carreiras e salários;
>
> Art. 3º. São finalidades e objetivos da CSPB:
>
> XVII – estudar, **defender e coordenar as lutas pelos interesses econômicos e profissionais dos servidores públicos civis brasileiros**;

Ante os compromissos assumidos frente à categoria desde sua fundação, por certo que pode agir a CSPB em defesa das servidoras públicas estaduais do Estado de Minas Gerais, frente ao direito de terem acesso a uma aposentadoria justa, no mesmo patamar dos homens servidores públicos do mesmo estado.

Isso porque, como passar-se-á a explicar no próximo tópico, a regra de cálculo trazida pela Reforma da Previdência Estadual quanto a sistemática de cálculo de proventos, estabelecida pelo art. 7°, III, da Lei Complementar nº 64/2002, alterada pela Lei Complementar n° 156/2020, **condena as mulheres servidoras públicas a aposentarem-se, no momento em que preenchem os requisitos para concessão do benefício, com proventos proporcionalmente inferior aos servidores homens**.

Além da autorização estatutária para atuação na defesa do direito dos servidores públicos, a Confederação tem atuado no controle abstrato de normas mediante processos objetivos levados ao descortino do STF. Destacam-se, entre outros, a **ADI 6051**, contra norma do Estado do Maranhão que trata do afastamento de servidores do Judiciário estadual para exercício de mandato classista; a **ADI 5046**, que buscava corrigir a extensão das atribuições dos servidores para a prática de atos próprios dos secretários judiciais no Estado do Maranhão; a **ADI 7026**, em que se discutiu a elevação da contribuição previdenciária dos aposentados do Estado de Santa Catarina.

Nesta linha de intelecção, demonstra-se que a CSPB tem provocado o controle abstrato de normas nesse Pretório Excelso por meio de processos de jurisdição objetiva, depreendendo-se que o requisito da pertinência temática se encontra plenamente atendido na espécie.

4. DO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL E DO TEXTO LEGAL IMPUGNADO

O **Constituinte Originário** estabeleceu, à guisa clara, que não será permitido no ordenamento jurídico pátrio, atos ou disposições que prevejam a discriminação de qualquer natureza, dentre elas a discriminação entre homens e mulheres.

Tal prescrição restou consagrada em nosso ordenamento jurídico como Princípio da Isonomia, e vem prevista no art. 5º, I, da Constituição Federal, que também prevê a punição a qualquer forma de discriminação:

> Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
>
> I - **homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;**
>
> (**...)**
>
> **XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;**

Não se pode olvidar, na atualidade, a existência de uma consciência constitucional sobre a diferença e sobre a especificação dos sujeitos

de direito, o que traz legitimação às discriminações positivas voltadas a atender as peculiaridades de grupos menos favorecidos e a compensar desigualdades de fato, decorrentes da cristalização cultural do preconceito: é devido a observância à denominada **igualdade material**, **inspirada na lição secular de Aristóteles, de que *é preciso tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade*.**

Isso porque, no Estado Social Ativo, efetivador dos direitos humanos, propõe-se uma igualdade mais real perante os bens da vida, diversa daquela apenas formalizada em face da lei.

Justamente por isso, o **próprio legislador constituinte estabeleceu discrimines para garantir a igualdade material entre homens e mulheres** em direitos e obrigações na própria Constituição.

São exemplos destas diferenciações positivas as seguintes: a) Art. 5º, L: *condições às presidiárias para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação*; b) art. 7º, XVIII e XIX: *licença maternidade e paternidade*; c) art. 143, §§1º e 2º: *serviço militar obrigatório*; e d**) *art. 40, III, e art. 201, § 7º, I e II: regras diferenciadas para mulheres ao acesso à aposentadoria***.

Neste ponto, cabe salientar a opção do constituinte originário, que foi sabiamente mantida pelo poder reformador, inclusiva na última Reforma da Previdência, trazida pela EC 103/2019, em prescrever idades e tempo de contribuição distintos para as mulheres terem acesso ao benefício de aposentadoria, em comparação aos homens.

Atualmente, a regra de concessão de aposentadoria tanto para os filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quanto para os servidores públicos filiados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), prevê o seguinte descrímen:

Constituição Federal:

RPPS:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

III - **no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem**, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

RGPS:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - **65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher**, observado tempo mínimo de contribuição;

> II - **60 (sessenta) anos de idade, se homem,** e **55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher**, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

Seguindo a previsão do discrímen, no tempo de contribuição exigido para homens e mulheres, o art. 26, §§2º e 5º, da EC 103/2019, previu também **formas de cálculo de proventos diferenciadas**. Veja-se:

> Art. 26. Até que lei discipline **o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social**, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.
>
> (...)
>
> § 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais **para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição** nos casos:
>
> (...)
>
> § 5º O acréscimo a que se refere o caput do § 2º será aplicado **para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição**

> para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1º do art. 19 e o inciso I do art. 21 e **para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social**.

Ou seja, o que ficou estabelecido na regra trazida pela EC 103/2019, tanto no âmbito do RGPS, quanto do RPPS, é que **as mulheres possuem direito de acesso à aposentadoria 3 anos antes que os homens, e também com direito a regra de cálculo diferenciada, já que a média de 60% do salário-contribuição começa a aumentar em 2% a partir dos 15 anos de contribuição**, e para os homens a partir dos 20 anos de contribuição.

Por este motivo, **houve vício de inconstitucionalidade do legislador estadual ao prever a fórmula de cálculo dos proventos de aposentadoria após a Reforma da Previdência no Estado de Minas Gerais**. Explica-se:

Com a alteração trazida pela Emenda Constitucional Estadual n° 104/2020, tivemos o respeito aos preceitos da Constituição Federal na Carta Estadual, e o *discrímen* continuou previsto no texto constitucional, conforme se transcreve abaixo:

> **Constituição do Estado de Minas Gerais:**
>
> Art. 36 – Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime próprio de previdência social, nos termos deste artigo, de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, dos servidores ativos e aposentados e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, que será gerido por instituição previdenciária de natureza pública e instituída por lei.

§ 1º – Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados:

I – voluntariamente, desde que observada **a idade mínima de sessenta e dois anos de idade, se mulher, e sessenta e cinco anos de idade, se homem**, bem como o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar;

Contudo, **a Lei Complementar 64/2002**, que foi alterada pela Lei Complementar n° 156/2020, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, **em seu art. 7º, III, não respeitou tal preceito constitucional, e estabeleceu critério de cálculo de benefício idêntico para homens e mulheres,** que se demonstra abaixo:

Lei Complementar n° 64/2002, do Estado de Minas Gerais:

Art. 7º – A fixação do valor do benefício de aposentadoria dos servidores públicos civis observará os seguintes critérios:

(..)

III – **o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista nos incisos I e II, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição**.

Do artigo de lei colacionado, podemos observar que faltou constar na legislação complementar, que definiu a regra de cálculo de benefício, a adequação ao *discrímen positivo*, trazido pela Constituição Federal, tornando-o inconstitucional.

Ao estabelecer que homens e mulheres terão a média de contribuições aumentadas em 2% apenas após o preenchimento do vigésimo ano de tempo de contribuição, ***o legislador mineiro acabou por extinguir a diferenciação prevista pelo legislador constituinte***.

Para que fique mais claro os efeitos práticos da previsão legal, toma-se como exemplo um servidor público homem e uma servidora pública mulher que tenham ingressado no serviço público estadual aos 25 anos de idade, com os critérios definidos em lei para acesso ao benefício:

CRITÉRIOS ESTADUAIS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA:

- Idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres;
- 25 anos de contribuição;
- 10 anos de serviço público;
- 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria.

CÁLCULO DE PROVENTOS:

- 60% da média de contribuições desde julho de 1994, somados a 2% a cada ano que excede os 20 anos de tempo de contribuição para homens e mulheres

No momento da aposentadoria, teríamos as seguintes situações distintas para homens e mulheres servidores públicos:

a) **Homem com Ingresso no serviço público aos 25 anos de Idade:**

- 40 anos de contribuição na data da aposentadoria
- Média de 60 %+ 2% x 20 = **100% da média dos proventos**

b) **Mulher com Ingresso no serviço público aos 25 anos de Idade:**

- 37 anos de contribuição na data de aposentadoria
- Média de 60% + 2% x 17 = **94% da média dos proventos.**

Do exemplo prático, resta bastante evidente o vício de inconstitucionalidade presente no art. 7º, III, da Lei Complementar 64/2002, que permite que mulheres estejam condenadas a, no momento em que preenchem os requisitos para concessão de aposentadoria, obterem benefícios sempre em patamar inferior do que aqueles pagos aos servidores homens.

4. 1. Do Princípio da Igualdade

Não se pode certamente afirmar que a interpretação que ora se contesta seja, em si mesma, intencional e diretamente discriminatória em relação à mulher.

Sem embargo, apesar de aparentemente neutra, e regra legal produz, como já visto, impactos nefastos e desproporcionais para as mulheres, sendo, por isso, incompatível com o princípio constitucional da igualdade.

A doutrina e a jurisprudência alienígena designam tal situação como de **discriminação indireta**, correlata com a teoria do impacto

desproporcional. Segundo o brilhante Ministro Joaquim Barbosa, tal teoria consiste na ideia de que *toda e qualquer prática empresarial, política governamental ou semi-governamental, de cunho legislativo ou administrativo, ainda que não provida de intenção discriminatória no momento de sua concepção, deve ser condenada por violação ao princípio constitucional da igualdade material se, em consequência de sal aplicação, resultarem efeitos nocivos de incidência especialmente desproporcional sobre categorias de pessoas*[3].

Daniel Sarmento informa sobre o uso da teoria do impacto desproporcional, para evitar discriminações indiretos no campo da igualdade de gênero, pela Corte Europeia de Justiça. Leciona o eminente professor:

> O primeiro precedente ocorreu no julgamento do Caso 170/84, *Bilka Kaufhaus vs. Von Hartz*, em que se discutia a validade de um sistema privado de pensão mantido por empresa germânica, o qual negava benefício a empregados que trabalhassem em regime de tempo parcial, à luz do art. 119 do Tratado de Roma, que garante a igualdade entre mulheres e homens em relação ao trabalho. Embora não houvesse ali explícita discriminação de gênero, a Corte entendeu que seria inválido o sistema, porque afetaria de forma muito mais intensa as mulheres do que os homens, já que são elas as que, na grande maioria dos casos, trabalham em regime parcial[4].

E prossegue a respeito da jurisprudência pátria:

> Embora a teoria do impacto desproporcional ainda não tenha sido explicitamente examinada pela jurisprudência constitucional brasileira, é importante destacar que nossos tribunais vêm se mostrando cada vez mais abertos à argumentação sobre o impacto real de determinadas medida sobre grupos vulneráveis, independentemente

[3] Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 24
[4] Livre e Iguais – Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 150.

da comprovação de qualquer intenção discriminatória. O caso mais importante e conhecido neste particular é o acórdão do STF, proferido na ADI n° 1946-DF, julgada em 2003, em que se examinou a constitucionalidade da incidência do limite dos benefícios previdenciários de R$1200,00, estabelecido pela EC n° 20, sobre o salário maternidade. A consequência da aplicação do referido teto sobre o salário maternidade seria a transferência, para o empregador da gestante, da responsabilidade pelo pagamento da diferença entre o seu salário e o referido limite durante o período de licença-maternidade.

Ora, o argumento em que se louvou o STF para, por unanimidade, em decisão de interpretação conforme a Constituição, Impedir a incidência questionada, foi o de que ela teria como efeito concreto o aumento da discriminação contra a mulher no mercado de trabalho. Como a **isonomia entre gêneros constituiu cláusula pétrea (art. 5º, I, combinado com art. 60, §4º, inciso IV, CF)**, entendeu-se que o limite dos benefícios não poderia ser aplicado ao salário maternidade, sob pena de inconstitucionalidade.[5] - Grifos nossos

Consta da ementa do acórdão da ADI n° 1946, a seguinte determinação:

Na verdade, se se entender que a Previdência Social, doravante, responderá apenas por R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por mês, durante a licença da gestante, e que o empregador responderá, sozinho, pelo restante, ficará sobremaneira, facilitada e estimulada a opção deste pelo trabalhador masculino, ao invés da mulher trabalhadora. **Estará, então, propiciada a discriminação que a Constituição buscou combater, quando proibiu diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão, por**

[5] Idem, pgs 151-152.

> **motivo de sexo (art. 7º , inc. XXX , da C.F. /88)**, proibição, que, em substância, é um desdobramento do princípio da igualdade de direitos, entre homens e mulheres, previsto no inciso I do art. 5º da Constituição Federal.[6] – Grifos nossos

Desde 2003, até a apresente data, **esta Suprema Corte apenas confirmou seu entendimento acerca vedação à discriminação indireta**. Podemos citar diversas decisões neste sentindo, como o definido na **ADI 7492 e no ARE 1424503 AgR**, que afirma o patamar fixado em lei é o mínimo de reserva de vagas para mulheres nas carreiras policiais, a **ADI 5543**, que permite que as pessoas homossexuais e bissexuais possam realizar doação de sangue e do **ARE 1099099 (Tema 1021)**, que fixou o dever do administrador público em disponibilizar obrigação alternativa para servidor em estágio probatório cumprir deveres funcionais a que está impossibilitado em virtude de sua crença religiosa.

Como fartamente descrito no tópico anterior, a forma de cálculo de proventos de aposentadoria das servidoras públicas do Estado de Minas Gerais, pelo art. 7º, III, da Lei Complementar 64/2002, acaba por gerar, para as mulheres que já se aposentaram ou estarão elegíveis para aposentar-se pela regra geral da EC 104/2020, **efeitos desproporcionalmente nocivos**. É que ela acaba por reforçar violência patrimonial a que as mulheres estão historicamente submetidas no mercado de trabalho.

Os problemas da **inserção e manutenção das mulheres no mercado de trabalho são bastante conhecidos**: *taxas de desemprego mais altas, menores salários, dificuldades de crescimento profissional e maior informalidade, além da dupla ou tripla jornada de trabalho a que são submetidas*.

---

[6] ADI 1946/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, julg. Em 03/04/2003, no DJ 16.05.2003.

Segundo Boletim do DIEESE (Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), no 4º trimestre de 2023, 66,286 milhões pessoas estavam fora da força de trabalho e, dessas, 42,839 milhões eram mulheres, o que corresponde a 64,6% do total. Entre o 4º trimestre de 2022 e o de 2023, **houve aumento de 358 mil mulheres e 26 mil homens fora da força de trabalho, um indicador da dificuldade de inserção e permanência que elas enfrentam no mercado de trabalho**[7].

A pandemia também afetou mais as trabalhadoras. Enquanto a participação dos homens voltou ao nível anterior à crise sanitária, elas sentiram mais dificuldades para voltar ao mercado de trabalho e enfrentaram taxas de desemprego mais altas. Durante a pandemia, algumas mulheres assumiram tarefas adicionais nos domicílios (como o cuidado de outras pessoas). Outras perderam postos de trabalho em atividades mais afetadas pela crise (comércio, restaurantes e serviços) e, mesmo com a retomada da economia, muitas ainda não conseguiram se recolocar.

Ainda, segundo o relatório, **o rendimento médio mensal das mulheres (R$ 2.562) no 4º trimestre de 2023 foi 22,3% menor do que o recebido pelos homens (R$ 3.323)**. Entre todas as ocupadas, 39,9% recebiam no máximo um salário mínimo e, entre as mulheres negras, metade ganhava até esse valor (49,4%), enquanto essa proporção era de 29,1% entre as não negras e de 29,8% entre os homens. **Já entre aqueles que terminaram o ensino superior, elas ganhavam, em média, R$ 4.701, 35,5% a menos do que eles (R$ 7.283)**.

Necessário também frisar que em nosso país, a maioria das famílias são chefiadas por mulheres. Segundo levantamento da FGV, realizado em novembro de 2023, **50,9% dos lares brasileiros são sustentados majoritariamente por mulheres**. Destes, 11,053 milhões de famílias são

[7] Boletim Especial DIEESE 'Mulheres no Mercado de Trabalho', pg 3, acessado em 08/07/2024. Disponível através do link https://www.dieese.org.br/boletimespecial/2024/mulheres2024.pdf.

monoparentais. Ou seja, formada exclusivamente por mulheres e seus filhos, das quais 61,7% são chefiadas por mulheres negras.

Logo, **permitir a continuidade de regra legal que cause redução de remuneração para as mulheres servidoras do Estado de Minas Gerais também em seu momento de aposentadoria, seria perpetrar um quadro de desigualdade que há muito tenta-se corrigir no país**.

Em verdade, considerando-se a realidade do mercado de trabalho, a proporcionalidade dos proventos de aposentadoria com a renda percebida durante toda a vida contributiva de homens e mulheres, o legislador deveria ocupar-se de elaborar políticas sociais que elevassem o valor de aposentadoria este último grupo, afim de dar efetividade ao princípio da igualdade material.

Neste quadro, **foge a qualquer juízo de razoabilidade admitir prescrição de lei que veio em cumprimento a mandamento constitucional acabe por viciá-lo**. E é justamente o que está a acontecer com a legislação mineira.

Por força do Preceito Inscrito no supramencionado art. 5ª XLI, da CF – *a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdade fundamentais* – é que o art. 7º, III, da Lei Complementar n° 64/2002, do Estado de Minas Gerais deve ter sua eficácia suspensa.

4.2. Do Precedente Específico – Tema 452, do STF

No presente caso, pede-se a este Pretório Excelso que aplique, ressalvados as particularidades do caso concreto, entendimento idêntico ao já adotado quando do julgamento do **Tema 452, por esta Suprema Corte**.

Naquele julgamento, discutia-se à luz do princípio da isonomia e do artigo 202, caput, e § 1º (redação anterior ao advento da Emenda

Constitucional 20/98), da Constituição Federal, a validade, ou não, de cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever percentuais distintos entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabeleceu valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.

Na oportunidade, esta Suprema Corte fixou o entendimento de que '***É inconstitucional*, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que,** ***ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição*'.**

Na decisão, restou reconhecida que **a previsão do art, 5º, I, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres e que não impede que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres**, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens.

Em que pese o julgamento tratar-se de análise referente à previdência complementar, que se assemelha muito mais à sistemática de contratos privados, do que a um direito social, como é a previdência pública, a mesma lógica decisória deve ser aqui aplicada, **uma vez que a Administração Pública e seus gestores possuem dever ainda maior de observação aos preceitos constitucionais e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária**.

Dentre os brilhantes votos prolatados no julgamento, merece destaque o do Ministro Edson Fachin. Ao fundamentar a inconstitucionalidade do cálculo no pagamento de benefícios de aposentadoria complementar às

associadas da Funcef, deixou claro o dever constitucional que a Previdência Social possui de observância ao Princípio da Isonomia, **e que as mulheres devem ter acesso a benefícios no mesmo patamar que os homens, sendo indiferente o fato de que a mulher contribui por tempo inferior.** Veja-se o trecho abaixo transcrito:

> **O respeito à igualdade não é, contudo, obrigação cuja previsão somente se aplica à esfera pública**. Incide, aqui, a ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, sendo importante reconhecer que é precisamente nessa artificiosa segmentação entre o público e o privado que reside a principal forma de discriminação das mulheres: "As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, **os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados**.
>
> Reconheço, desta forma, presentes os pressupostos necessários para que a relação da FUNCEF, ora recorrente, com seus segurados, dentre os quais se inclui a autora, ora recorrida, submetam-se à eficácia irradiante dos direitos fundamentais, especificamente o da igualdade de gênero. **Como resultado, a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria <u>sempre no mesmo patamar do segurado homem</u>, *sendo irrelevante que contribua por tempo menor***.

Também em brilhante voto, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que trazer o requisito de diminuição de idade para acesso à aposentadoria na Constituição, e não estabelecer critério de cálculo que respeite a diferenciação, seria esvaziar o direito das mulheres contribuintes:

> Obviamente, esse critério mais flexível reflete o próprio texto constitucional (no tocante à regra aplicável ao RGPS e ao regime próprio dos servidores), e se sustenta em razões de isonomia e justiça distributiva. **Não há qualquer sentido em conceder benefício integral de mesmo valor aos segurados de ambos os sexos, não obstante o menor tempo de contribuição das mulheres, e estabelecer uma distinção de cálculo no benefício proporcional, em prejuízo das seguradas.**
> Fixar um critério mais rigoroso de cálculo em razão de a segurada ter sido favorecida por um requisito mais favorável de tempo de contribuição seria "dar com uma mão e tirar com a outra."

Dos votos, resta evidenciado que **deve-se verificar se há patamar de igualdade no valor dos benefícios pagos a homens e mulheres, *no momento em que preenchem os requisitos para concessão de aposentadoria***, não importando se no futuro haverá possibilidade de ambos os sexos virem a receber benefício no mesmo percentual.

Portanto, **pugna-se pela aplicação do entendimento dispositivo do Tema 452, desta deste Pretório Excelso**, para reconhecer a inconstitucionalidade e suspender a eficácia do art. 7º, III, da Lei Complementar 64/2002, do Estado de Minas Gerais.

5. DO PEDIDO CAUTELAR

A garantia de tutela jurisdicional tempestiva, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito judicial ou administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Só assim distribui-se o inevitável ônus do tempo do processo.

No caso em discussão, estão presentes os pressupostos autorizativos para concessão da medida cautelar.

A argumentação deduzida acima demonstra a ***plausibilidade da interpretação*** de que a legislação que define a forma de cálculo de proventos de aposentadoria para as servidoras mulheres em vigor no Estado de Minas Gerais viola o Princípio da Isonomia, cláusula pétrea, insculpida no art, 5º, I, da Constituição Federal.

O ***periculum in mora*** decorre do fato de que a aposentadoria é verba de natureza remuneratória e de caráter alimentar, necessária ao sustento das servidoras em momento em que estão mais vulneráveis, já que alcançaram a terceira idade e terão drástica redução em sua remuneração ao passarem da atividade, para a inativação.

Por certo, o pagamento mensal de benefício a menor do que o constitucionalmente estabelecido, causa prejuízos incalculáveis às finanças pessoais e familiares de toda a classe de servidoras públicas do Estado de Minas Gerais, já que a diferença no valor do pagamento de sua remuneração é capaz de acarretar um aumento significativo em seu poder de compra ou acesso à bens e produtos.

Com o afastamento cautelar e a suspensão da eficácia do diploma legal impugnado, tendo em vista a necessidade de observação do Princípio da Tripartição de Poderes, até que o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais venha a regular o cálculo de concessão de aposentadoria para as mulheres servidoras públicas do Estado, **pede-se a aplicação provisória da regra utilizada pela Previdência Social no RGPS e pelo RPPS da União, constante no art. o art. 26, §§2º e 5º, da EC 103/2019, que prevê o aumento em 2% da média a partir do 15º ano de contribuição para as mulheres**.

Caso não seja concedida a medida liminar pleiteada **é iminente, grave e previsível** que os gestores dos órgãos da Administração Pública do Estado de Minas Gerais continuarão deferindo o pagamento de proventos de aposentaria em valor substancialmente menor do que o devido e de forma discriminatória.

Dessarte, a maneira mais efetiva e célere de provimento judicial para impedir que continuem ocorrendo graves e irreparáveis consequências e, mormente, o meio de cessar de imediato a flagrante violação à Carta Maior consiste na concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do dispositivo indicado.

Firmadas as hipóteses de atendimento aos requisitos legais basilares da tutela de urgência requerida – *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, conclui-se incontroverso que a suspensão da eficácia do diploma legal impugnado se impõe no presente caso.

VI – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, estando presentes os requisitos para a Ação Direta de Inconstitucionalidade, requer-se:

a) a **concessão do benefício da gratuidade de justiça**, nos termos da Lei 1060/1950, e da Súmula n° 481, do Superior Tribunal de Justiça, por tratar-se a autora de entidade sem fins lucrativos;

b) a **concessão da medida cautelar** para suspender a eficácia do art. 7º, III, da Lei Complementar n° 64/2002 do Estado de

Minas Gerais, e para aplicar o art. 26, §§2º e 5º da EC 103/19, a até o julgamento do mérito da presente ação;

c) a **notificação do Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado de Minas Gerais**, para se manifestar sobre o mérito desta ação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 8° da Lei 9.868/99 e da exigência constitucional correlata;

d) a **notificação do Procuradoria Geral da República** para emissão de parecer;

e) a **procedência do pedido de mérito** para que, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 7º, III, da LC 64/2002 do Estado de Minas Gerais, com efeito *ex tunc*, por manifesto vício formal e violação às normas constitucionais.

Por fim, sob pena de nulidade, requer a parte autora que todas as intimações relativas ao presente feito, quando processadas via publicação no DJ/MG constem exclusivamente em nome dos procuradores **ANTONIO AUGUSTO FERREIRA GOMES, OAB/CE 3.893** e **FRANCINE SALGADO CADÓ, OAB/MG 204.635**, ainda que outros atuem no processo ou juntem novos substabelecimentos, e quando levadas a efeito via postal, que sejam remetidas para o endereço acima descrito.

Atribui-se à causa, para efeitos meramente fiscais, ante a ausência de valor concreto auferível, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Brasília-DF, 25 de julho de 2024.

Antônio Augusto Ferreira Gomes

OAB/CE 3.893

Francine Salgado Cadó

OAB/MG 204.635